



Resolución Directoral N° 00001876 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025611585, que contiene el Memorando N° 634-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°047-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0128-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Informe N° 401-2023- HHP/EML-CSJSM Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 000295-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Nueve (49) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de





Resolución Directoral Nº 00001876 2025

Que, con Resolución Directoral Nº 2192-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 17 de julio de 2023, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **VALERIANO MIGUEL LOPEZ BONIFACIO**, por el concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS Nº 051-91-PCM, artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 15/100 soles (S/ 9,784.15)**;

Que, **Con Resolución Judicial Nº 19**, de fecha 5 de febrero 2024 el Juzgado Civil de Tocache, resuelve declarar NULA La Resolución Directoral Nº 02192 de fecha 17 de julio del 2023, Declara INFUNDADA la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Nº 401-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de octubre del 2023, **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial Nº 401-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de octubre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. Nº 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional Nº 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial Nº 0295-2017-O-2209-JM-C1-01 a favor del demandante **VALERIANO MIGUEL LOPEZ BONIFACIO**, identificado con DNI Nº 01188426, el pago de la suma del monto calculado en el informe Pericial Nº 401-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de octubre del 2023, **Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veinte con 09/100 soles (S/ 54,520.09)** e Intereses Legales la suma de **Veinte y Ocho Mil Ciento Setenta y ocho con 77/100**